

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên Luận án: ***“Giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”***

Chuyên ngành: ***Luật Dân sự và Tố tụng dân sự***

Mã số: **9.38.01.03**

Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Huyền

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến; TS. Trần Lê Hồng

Cơ sở đào tạo: ***Trường Đại học Luật Hà Nội***

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN

- ***Thứ nhất***, Luận án là công trình tiếp cận các vấn đề lý luận về bảo hộ QTG, QLQ dưới góc nhìn là hệ thống độc quyền mà pháp luật trao cho các chủ thể sáng tạo, phân tích ba đặc trưng chung của bảo hộ QTG, QLQ trong tương quan với các bộ phận khác của quyền sở hữu trí tuệ cũng như đặc điểm thể hiện mối quan hệ giữa QTG và QLQ.

- ***Thứ hai***, Luận án đã xây dựng khái niệm khoa học về giới hạn QTG, QLQ vốn chưa được định hình một cách đầy đủ và thống nhất trong khoa học pháp lý Việt Nam; là công trình đầu tiên phân tích bốn đặc điểm của giới hạn QTG, QLQ về đối tượng, chủ thể bị giới hạn quyền, chủ thể được hưởng lợi và mục đích của việc giới hạn QTG, QLQ. Ngoài ra, Luận án còn đi sâu phân tích cơ sở lý luận của việc quy định giới hạn QTG, QLQ dưới góc độ của quan điểm triết học của John Locke, Friedrich Hegel, học thuyết cân bằng lợi ích, học thuyết hết quyền, học thuyết xử sự hợp lý và học thuyết sử dụng hợp lý cũng như yêu cầu của việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người. Không chỉ vậy, Luận án còn xác định khái niệm, nội dung và cấu trúc của quy định giới hạn QTG, QLQ và phân tích sự phát triển của các quy định về giới hạn QTG, QLQ trong các ĐUQT mà Việt Nam là thành viên.

- ***Thứ ba***, Luận án đã phân tích một cách khoa học, toàn diện các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó phát hiện và đánh giá khách quan những bất cập, hạn chế trong các quy định và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế áp dụng pháp luật. Từ đó, Luận án đưa ra kết luận về tính tương thích, tính hợp lý của pháp luật Việt Nam.

- ***Thứ tư***, Luận án cũng đã nêu lên những định hướng, các quan điểm chỉ đạo trong chính sách pháp luật nói chung và các mục tiêu cần đảm bảo trong quá trình hoàn thiện quy định của pháp luật về giới hạn QTG, QLQ nói riêng.

- ***Thứ năm***, Luận án đã đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam về điều kiện chung áp dụng giới hạn QTG, QLQ, hoàn thiện quy định về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ và các trường hợp sử dụng không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giới hạn QTG, QLQ.

Người hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

